

1505636-19.2021.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... que havia se passado por vítima do roubo, porque só ela sabia da existência da tal bolsa com grande quantia em dinheiro, de onde, na presença de Elizabeti, ele havia retirado uma quantia menor, que doou a ela. Ainda de acordo com a vítima, os policiais constataram, através de imagens de câmeras de segurança, a ação conjunta dos três réus no roubo, deixando evidente o conluio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505636-19.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505636-19.2021.8.26.0071

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIME CARDOSO ALMEIDA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

Os réus ELIZABETI DOS SANTOS, qualificada a fls. 77, JAIME CARDOSO DE ALMEIDA, qualificado a fls. 81, e FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado a fls. 79, foram denunciados como incurso no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal porque, no dia 26 de março de 2021, por volta de 09h30min, na Rua Equador, 07-58, Jardim Gaivota, em Bauru, agindo em conluio e com unidade de propósitos, teriam subtraído para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, três aparelhos de telefone celular, várias peças de roupas, quatro relógios, uma pulseira de ouro, uma aliança de ouro, uma corrente de ouro e a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Erico Alessandro de Freitas Santos.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

Então, os réus foram citados e, por meio de defensores constituídos e dativo, apresentaram defesa prévia.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas da acusação e uma testemunha da defesa, seguindo-se os interrogatórios dos réus.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público, afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade do crime, requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Na dosimetria das penas, pediu sejam fixadas penas-base acima do mínimo legal, em virtude da maior periculosidade dos comportamentos, levando-se em conta a reincidência do acusado Jaime e as causas de aumento de pena descritas na peça incoativa, impondo-se regime inicial fechado.

A defesa do réu Jaime, por sua vez, pediu a imposição de pena mínima, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, compensando-se com a agravante da reincidência, bem como o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, porque não se logrou comprovar o uso desse tipo de instrumento, fixando-se regime inicial semiaberto ou aberto e assegurando-se, por fim, o direito ao recurso em liberdade.

Já a defesa do réu Francisco pediu a imposição de pena mínima, em função das circunstâncias judiciais favoráveis, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea e estabelecendo-se regime inicial semiaberto, em atenção ao quanto disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com recurso em liberdade.

Por fim, a defesa da ré Elizabeti alegou, em suma, que ela agiu para defender sua irmã, que sofria violência doméstica praticada pela vítima, não existindo intenção de praticar roubo. Ao final, pediu a absolvição ou a desclassificação da imputação para a de crime de furto, com aplicação da atenuante da confissão espontânea e cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva é certa e está demonstrada por todo o conjunto probatório, que evidenciou ter havido ataque ao patrimônio da vítima, mediante grave ameaça, com o consequente desfalque patrimonial.

Também é certa a autoria do crime imputado aos réus.

A vítima, prestando declarações em juízo, afirmou que, na ocasião dos fatos, estava em sua casa, quando um indivíduo tocou a campainha, identificando-se como prestador de serviços de marmoraria, mas foi dispensado, porque o ofendido não havia solicitado esse tipo de serviço. Cerca de cinco minutos depois, a ré Elizabeti, sua cunhada, tocou a mesma campainha, e foi atendida. Ela entrou na casa, mas deixou o portão aberto, o que permitiu que, em seguida, entrasse um sujeito que, armado com um revólver, rendeu a vítima e a cunhada deste, exigindo dinheiro. A vítima entregou-lhe dinheiro, um relógio, telefone celular e joias que estavam em um cofre, mas o assaltante exigia, com insistência, o dinheiro que estaria em uma

bolsa. Após ter se apoderado do dinheiro e dos demais pertences, esse assaltante fugiu, levando consigo o carro que Elizabeti havia estacionado diante da casa, e que pertencia ao seu namorado. O ofendido passou, então, a suspeitar de sua cunhada, que havia se passado por vítima do roubo, porque só ela sabia da existência da tal bolsa com grande quantia em dinheiro, de onde, na presença de Elizabeti, ele havia retirado uma quantia menor, que doou a ela. Ainda de acordo com a vítima, os policiais constataram, através de imagens de câmeras de segurança, a ação conjunta dos três réus no roubo, deixando evidente o conluio entre eles. Além disso, os policiais conseguiram recuperar parte do dinheiro e um relógio de pulso subtraídos, que estavam em poder dos três acusados. Por fim, a vítima reconheceu o acusado Jaime, identificando-o como a pessoa que, usando arma de fogo, a rendera.

Mas não é só, pois a prova testemunhal também compromete os réus.

Sob o contraditório, a testemunha Mário Koiti Kassama Filho, que é policial civil, afirmou que, logo após o roubo, fez contato com a vítima, de quem recebeu relato sobre a dinâmica do crime. Esse relato permitiu suspeitas em relação à cunhada da vítima, a ré Elizabeti, pessoa que, não obstante tenha sido alvo da abordagem do assaltante armado, dispunha de informação privilegiada a respeito de uma bolsa da vítima, que continha grande quantia em dinheiro e cuja entrega era exigida com insistência pelo tal assaltante. Então, os policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades, as quais mostraram a ação combinada dos três réus, que foram ao local do crime no mesmo carro, um Citroen C3 pertencente a Francisco, com o qual passaram por várias vezes pela casa da vítima antes que Jaime descesse do veículo e apertasse a campainha. As mesmas imagens mostraram que, como Jaime não conseguiu acesso à casa, Elizabeti tocou a campainha e foi atendida, tendo Jaime entrado na casa logo em seguida, saindo algum tempo depois e retirando-se do local no mesmo automóvel. Diante disso, os réus, confrontados com as imagens, acabaram admitindo a autoria do roubo. Durante as diligências foram encontradas, na casa de Jaime, a quantia aproximada de R\$ 5.000,00 e uma camiseta verde com a qual ele aparecia naquelas filmagens, tendo sido apreendidos, ainda, R\$ 5.600,00 que estavam em poder de Elizabeti, além de R\$ 900,00 e do relógio de pulso da vítima, que estavam em poder de Francisco. Por fim, a testemunha afirmou que a vítima reconheceu Jaime como o assaltante que usou a arma para rendê-la, identificando ainda, como seu, o relógio de pulso que foi encontrado com Francisco.

Foi no mesmo sentido o depoimento prestado em juízo pela testemunha Michel Walter Alves Redondo, outro policial civil ouvido em juízo.

A propósito, a circunstância de serem policiais não afasta a credibilidade das testemunhas, de acordo com jurisprudência já pacificada, mesmo porque não se demonstrou que eles tivessem motivos para incriminarem falsamente os réus.

É certo que, quando foram ouvidos pelo juízo, os réus negaram a prática do roubo, alegando que, por iniciativa de Elizabeti, foram até a casa da vítima apenas para assustá-la e intimidá-la, porque ela costumava praticar atos de violência doméstica contra a própria esposa, irmã da acusada. Disseram, ainda, que não havia qualquer intenção de subtrair o que quer que fosse, tendo sido da vítima a iniciativa de dar-lhes o dinheiro e outros pertences. No entanto, essa versão exculpatória não encontrou confirmação em nenhum elemento de convicção que se mostrasse digno de algum crédito. Pelo contrário, a vítima foi categórica ao esclarecer ter sido rendida pelo réu Jaime, que exigia a entrega dos bens pela vítima e que, descontente com o que encontrara no cofre do ofendido, exigia-lhe a tal bolsa, que continha uma grande quantia.

A propósito, não há nos autos nenhum indicativo minimamente seguro de que a vítima tenha praticado algum ato de violência doméstica contra sua esposa. A prova dessa circunstância estava ao alcance dos réus, que poderiam ter trazido aos autos

testemunhas desses fatos ou registros de ocorrências policiais a respeito, mas não foram trazidos quaisquer elementos de prova nesse sentido.

Comprovado, então, que os três acusados, agindo em concurso, atuaram para subtrair, mediante grave ameaça, os bens pertencentes à vítima. O conjunto probatório demonstrou ter Elizabeti engendrado o crime de roubo, pois sabia da existência de grande quantia em dinheiro na tal bolsa do ofendido, arregimentando os demais acusados para a empreitada criminosa, tendo Francisco se encarregado de fornecer o meio de transporte para o grupo, enquanto Jaime se incumbiu de abordar a vítima para, mediante grave ameaça, concretizar a subtração.

Certo, portanto, que o comportamento dos acusados se amolda ao tipo penal do art. 157 do Código Penal, e nessas condições, a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta de Elizabeti se mostrou mais censurável. Isso porque a sua exacerbada cupidez a levou a arquitetar o crime contra um parente próximo, pessoa que a estimava - tanto que ele a havia ajudado financeiramente, disponibilizando-lhe o dinheiro necessário para que ela providenciasse o reparo de seu veículo. Ela não teve escrúpulos, engendrando contra esse parente uma prática criminosa que colocou a vida dele em risco. Essa circunstância permite concluir pela maior reprovabilidade do comportamento, a exigir a fixação da pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ou seja, em quatro anos e oito meses de reclusão mais onze dias-multa.

Jaime também conta com circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois ostenta maus antecedentes criminais, consistentes em condenação criminal que já era definitiva na data dos fatos aqui tratados (processos ns. 0082193-59.1999.8.26.0050, da 29ª Vara Criminal da Capital e 0035230-46.2007.8.26.0071, da 1ª Vara Criminal de Bauru - fls. 204/210), o que recomenda a fixação da pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ou seja, em quatro anos e oito meses de reclusão mais onze dias-multa.

De seu turno, Francisco, que é primário e não tem antecedentes, teve comportamento que não se mostrou de gravidade excepcional, motivo pelo qual a sua pena-base é fixada no mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão mais dez dias-multa.

O réu Jaime é, ademais, reincidente, como demonstra a certidão de fls. 204/210 (processos ns. 0000575-16.2016.8.26.0594, da 3ª Vara Criminal de Bauru, e 23547-94.2016.8.26.0071, da 2ª Vara Criminal de Bauru), o que exige a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, I, do Código Penal. Com isso, a sua pena é aumentada em mais 1/5 (um quinto), o que resulta em cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão mais treze dias-multa.

Não há outras agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas.

O crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, como ficou suficientemente demonstrado pela prova oral já analisada. Isso leva ao aumento das penas em 1/3 (um terço), por conta da aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 2º, II do art. 157 do Código Penal, o que resulta em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão mais quatorze dias-multa, para Elizabeti; em sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão mais dezessete dias-multa, para Jaime; e em cinco anos e quatro meses de reclusão mais treze dias-multa, para Francisco.

Considerando, também, que a grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, circunstância comprovada pelas declarações da vítima, há a necessidade de se aplicar a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código

Penal, o que faz com que as penas sejam agravadas em mais 2/3 (dois terços), o que resulta em dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão mais quatorze dias-multa, para Elizabeti; em doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão mais vinte e oito dias-multa, para Jaime; e em oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão mais vinte e um dias-multa para Francisco.

A propósito, é desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena, já que a comprovação da circunstância majorante é possível através da prova oral, quando esta se mostrar suficiente para tanto. Nesse sentido é, aliás, o entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça, como se vê de acórdão da lavra do eminente Ministro Ribeiro Dantas, cuja ementa é a seguinte:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1....

2. ...

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

4. ...

5. ...

6. Writ não conhecido"

(HC 360.960/SP, 5ª Turma, j. 09/06/20, DJe 15/06/20).

Não há outras causas de aumento ou de diminuição de pena que possam ser aplicadas.

Quanto à pena de multa, consigno que cada dia-multa terá o valor mínimo previsto em lei, por não haver nos autos o que indique sejam os réus pessoas financeiramente abonadas.

Em função da quantidade de pena imposta, bem como da reincidência de Jaime e, ainda, das circunstâncias judiciais desfavoráveis com que ele e Elizabeti contam, as penas privativas de liberdade serão cumpridas em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, "a" e 3º, do Código Penal.

Subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, os réus Jaime e Francisco não poderão recorrer em liberdade, enquanto Elizabeti, para deverá, para recorrer, ser mantida em regime de prisão domiciliar.

Ante o exposto julgo procedente a ação penal, para:

- a) condenar a ré ELIZABETI DOS SANTOS, RG n. 40.589.857-5, com qualificação completa a fls. 77, a cumprir dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quatorze dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal;
- b) condenar o réu JAIME CARDOSO DE ALMEIDA, RG n. 25.640.320-X, com qualificação completa a fls. 81, a cumprir doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar vinte e oito dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, c/c o art. 61, I, ambos do Código Penal; e
- c) condenar o réu FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA, RG n. 49.558.380-7, com qualificação completa a fls. 79, a cumprir oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar vinte e um dias-multa, no valor

unitário mínimo, por infração ao art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade.

Pelos motivos já expostos, os réus Jaime e Francisco não poderão apelar em liberdade, enquanto Elizabeti só poderá apelar em regime de prisão domiciliar.

Expeça-se os ofícios de recomendação.

Com o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Cumpra-se o disposto no art. 201, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Bauru, 07 de março de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA